



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

נציגות הבית המשותף - רח' מנחם בגין 62, פ"ת
על ידי מר רונן אהרון אבני ומר אהרון חמאני
באמצעות ב"כ עו"ד פרל אופיר

התובעת: בתיק: 6/686/2020

נגד

הנתבעים:

1. נחום יוסף
 2. נחום לימור
 3. יוספי רמי
 4. טובי (כהן) שושנה
 5. אמר מרי
 6. בן משה אריאל נמחק מהתביעה בפסק דין מיום 10.05.2021
 7. בן משה חני נמחקה מהתביעה בפסק דין מיום 10.05.2021
 8. הורדי שרון,
 9. הורדי גילה
 10. בצלאל עדיה אסתר נמחקה מהתביעה בפסק דין מיום 10.05.2021
 11. סוכובולסקי רונן
 12. הניג יוסי
 13. הניג נועה
 14. גרוסי אברהם
 15. יוקל יחזקאל
 16. יוקל כרמית
- באמצעות ב"כ עו"ד ארנון גרפי או עו"ד שי חן ואח'

התובעים שכנגד בתיק: 6/55/2021

1. נחום יוסף
2. נחום לימור
3. טובי (כהן) שושנה
4. אמר מרי
5. יוסף אמר
6. הורדי שרון
7. הורדי גילה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. סוכובולסקי רונן
 9. הניג יוסי
 10. הניג נועה
 11. גרוסי אברהם
 12. יוקל יחזקאל
 13. יוקל כרמית
- באמצעות ב"כ עו"ד ארנון גרפי או עו"ד שי חן ואח'

נגד

הנתבעים
שכנגד:

1. נציגות הבית המשותף - רח' מנחם בגין 62, פ"ת
על ידי מר רונן אהרון אבני ומר אהרון חמאני
באמצעות ב"כ עו"ד פרל אופיר
 2. יצחק מרגי
 3. צדוק שחר
 4. צדוק עירית
 5. חבצלת דמרי
 6. מנוציהרי רחמים
 7. עידית מנצורי מנצהירי
 8. יגר ליאור
 9. הודיה יגר
 10. אבני רונן אהרון
 11. אסנת אבני
 12. מנצור אייל
 13. משה יונה
 14. אורית יונה
 15. מימון עודי
 16. סיוון מימון
 17. לירן יוסף
 18. שרון יוסף
 19. אסיף שרון
 20. אסיף דורית
 21. חמאני אהרון
 22. דורית חמאני
 23. יוסף שמחוני
- על ידי ב"כ עו"ד מאיר קייקוב והלל ברק ואחרים
ממשרד ברק-מסיקה-קייקוב עורכי דין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

לפניי תביעות הדדיות שהוגשו מחד גיסא על ידי נציגות הבית המשותף ומאידך גיסא, על ידי חלק מבעלי הדירות בחזית הבית המשותף. עניינן העיקרי בשאלה האם יש לחייב את בעלי הדירות הממוקמות בחזית הבית המשותף לשאת בתשלום הוצאות לתיקון ליקויים שבוצעו ברכוש המשותף, לרבות תיקונים הקשורים בהרחבת דירות העורף, או שיש לסייג את חובתם כך שלא ישלמו את הוצאות ההחזקה הקשורות להרחבת דירות העורף.

הרקע להליך הראשי והצדדים לו:

1. הצדדים לתביעות שבכותרת הם בעליהם של דירות בבית משותף ברחוב מנחם בגין 62 פתח תקווה, הידוע כחלקה 42 בגוש 5482 (להלן: **"הבית המשותף"**). הבית המשותף לא נרשם עדיין אך ראוי להירשם כבית משותף וכולל מבנה אחד בן תשע קומות ובו 34 דירות. בעת אכלוס הבניין בשנת 2000, מלבד הקומה התשיעית המונה שתי דירות פנטהאוז, מנו יתר הקומות ארבע דירות בכל קומה, שתיים מהן הפונות לחזית בנות ארבעה חדרים (להלן- **"דירות החזית"**), והשתיים הנותרות, הפונות לעורף, כללו במקור שלושה חדרים (להלן- **"דירות העורף"**).

2. בשנת 2010 הסתיימה בניית הרחבה שבוצעה על פי היתר בניה שהוצא כחוק ביוזמת בעלי דירות העורף (להלן- **"ההרחבה"**). במסגרת ההרחבה נבנה חדר נוסף בדירות העורף, וכך למעשה הפכו דירות העורף מדירות בנות שלושה חדרים, לדירות בנות ארבעה חדרים, בדומה לדירות בחזית. בפועל מתוך 16 דירות עורף, 14 דירות הורחבו, ושתי דירות עורף, נותרו עם המעטפת החיצונית בלבד.

3. התובעת והנתבעת שכנגד 1 היא נציגות הבית המשותף (להלן- **"הנציגות"**), או **"הנתבעת שכנגד 1"**, המיוצגת על ידי מר רונן אהרון אבני ומר אהרון חמאני.

4. הנתבעים בהליך הראשי הם בעליהם של 11 דירות בחזית הבית המשותף (להלן- **"הנתבעים"**).

5. כפי שיפורט להלן, בפסק הדין החלקי מתאריך 10.05.2021, נמחקו הנתבעים 6, 7, ו-10 כך שההליך הראשי המשיך להתנהל מול תשעה בעלי דירות החזית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. כמו כן וכפי שיפורט להלן, התביעה שכנגד הוגשה על ידי 8 (מתוך 9) בעלי דירות החזית, הנתבעים בהליך הראשי, נגד 13 בעלי דירות העורף.

תמצית טענות הצדדים בהליך הראשי

7. כעולה מכתב התביעה שהוגש בתאריך 16.11.2020 (להלן - "כתב התביעה"), החליטה הנציגות לבצע גבייה דחופה ומיוחדת בחודש יוני 2020 שכללה בין היתר, תשלום לצורך איטום ותיקון ליקויי רטיבות שהתגלו במהלך חורף 2019 בקיר החיצוני בעורף הבית המשותף אשר הסבו נזקים משמעותיים לבעלי דירות העורף (להלן - "גביה מיוחדת").

8. לטענת הנציגות, הנתבעים סרבו לשאת כיתר דיירי הבית המשותף בתשלום חלקם בהוצאות הגביה המיוחדת. נתבע 3 לא שילם את חובו כלל ויתר הנתבעים, נשאו רק בחלק מהוצאות הגביה המיוחדת. כדי למנוע נזקים משמעותיים יותר בחורף העתיד לבוא, מימנו בעלי דירות העורף את הסכום החסר והליקויים תוקנו בטרם החל חורף 2020. מכתבי ההתראה שנשלחו לנתבעים להסדרת הגביה החסרה נענו בסירוב ולכן עתרה הנציגות לתשלום חובם הכולל של הנתבעים שהסתכם בסך כולל של 14,593 ₪ כמפורט בסעיף 11 לכתב התביעה.

9. בתאריך 26.01.2021 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבע מספר 3 ובו ביקש לדחות את התביעה נגדו הואיל והזכויות בדירה אינן רשומות על שמו אלא על שם אביו, יצחק יוספי ז"ל, שנפטר (להלן - "כתב הגנה נתבע 3").

10. בתאריך 27.01.2021 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים 1-2, 4-5, 8-9, 11-16 (להלן - "כתב הגנה") ובו נטען כי יש לדחות את התביעה על הסף שכן האחריות לנזק בגינו בוצעה הגביה המיוחדת, טמונה בעבודות ההרחבה הכושלות בדירות העורף. בכתב ההגנה תוארה השתלשלות העניינים מאז הוצאת ההיתר להרחבה בשנת 2007 ועד למועד הגשת התביעה. נטען כי הואיל והנתבעים לא היו צד לאותה הרחבה ולא נהנים מפירותיה, אין הם צריכים להיענות לדרישה הכספית של הנציגות. לחיזוק טענתם צורפה חוות דעת מומחה מטעמם, מר יוסי לוי (להלן - "חוות דעת" ו-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"המומחה", בהתאמה) שנערכה בתאריך 15.01.2021 המעידה על קיומם של ליקויים שמקורם בהרחבה.

הצדדים בתביעה שכנגד וטענותיהם

11. בד בבד הגישו שמונה מבין בעלי דירות החזית (להלן-"**התובעים שכנגד**") תביעה שכנגד שמספרה 6/55/2021 (להלן-"**התביעה שכנגד**").

12. התביעה שכנגד הוגשה, נגד 13 מבעלי הזכויות והמחזיקים כיום ב- 13 דירות העורף, הנתבעים 2-23 שכנגד (להלן-"**הנתבעים שכנגד**") ונגד הנציגות (כנתבעת שכנגד 1).

13. בתביעה שכנגד עתרו התובעים שכנגד לקבלת ספרי הנציגות בטענה כי משנת 2018 הנציגות אינה מתנהלת באופן סדיר שכן אינה מבחינה בין הוצאות פרטיות דוגמת הוצאות הקשורות להרחבה שבוצעה, לבין הוצאות הקשורות לרכוש המשותף. נגד הנתבעים שכנגד עתרו התובעים שכנגד בדרישה להשלים ולתקן לאלתר ועל חשבונם את כלל הליקויים שנגרמו לרכוש המשותף בדירות העורף עקב עבודות ההרחבה, כך שניתן יהיה להוציא את האישורים הנדרשים המעידים על גמר בניית ההרחבה, ויתאפשר רישומו של הבית המשותף בלשכת רישום המקרקעין.

14. בתאריך 05.04.2021 הגישו הנתבעים שכנגד כתב הגנה בו בקשו לדחות את התביעה שכנגד על הסף בשל העדר יריבות בין התובעים שכנגד לנתבעים שכנגד (להלן-"**כתב הגנה הנתבעים שכנגד**") שכן התביעה שכנגד העוסקת בליקויי הרחבה שבוצעה לפני 13 שנה, לגביה התקיימו הליכים נגד הקבלן המבצע בת"א 26583-10-12 שבסופם ניתן פסק בוררות (להלן-"**פסק בוררות**"). משניתן ההיתר לבניית ההרחבה על ידי רשויות הבניה, אין בסמכות המפקח לדון בחוקיות הבנייה, ההיתר לגופו או לטיב הבנייה ולפיכך, סמכותו לדון בתביעה שכנגד, מוגבלת. גם אם היה ממש בטענות התובעים שכנגד אשר לטיב בניית ההרחבה ולהיתר, יש לדחותן מחמת התיישנות. התובעים שכנגד מנסים באופן מלאכותי לפצל את הבית המשותף ולהפכו לבית מורכב, מה שאינו תואם כלל את הוראות החוק והפסיקה ומשום כך דין התביעה שכנגד להידחות על הסף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. בתאריך 11.04.2021 הגישה הנציגות, כתב הגנה בו הוכחו טענות התובעים שכנגד נגדה תוך דרישה לדחות את התביעה שכנגד מחמת העדר עילה. נטען שאין בטענות התובעים שכנגד לפטור אותם מתשלום עבור תיקון הליקויים, נשוא ההליך הראשי. אשר לדרישה לתשלום דמי נזק, נטען שיש לדחות את התביעה שכנגד בהעדר סמכות עניינית של המפקח על רישום מקרקעין (להלן - **"כתב הגנה נתבעת שכנגד 1"**).

16. בתאריך 03.05.2021 הגישו התובעים שכנגד, כתב תשובה לכתב ההגנה של הנציגות שבו הודגש כי הנזקים הקיימים בבית המשותף ובפרט בנושא הרטיבות הם בעלי זיקה הדוקה ובלעדית לעבודות מושא ההיתר וכי על הנתבעים שכנגד, מוטלת החובה הבלעדית לשאת בהוצאות לתיקון ליקויים אלו (להלן - **"כתב התשובה"**).

מהלך הדיון

17. התיקים הועברו לטיפול לאחר מינויה של כב' המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין, אושרת ארפי מוראי, למפקחת בכירה על רישום מקרקעין באזור ת"א. מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1968 (להלן - **"חוק המקרקעין"**), החלטתי לדון בהליך מהשלב שאליו הגיע.

18. בתאריך 10.05.2021 התקיים דיון מקדמי במעמד הצדדים בו נשמעו טענותיהם בהרחבה (להלן - **"הדיון המקדמי"**). לבקשת הנציגות, ניתן פסק דין נגד הנתבעים 6,7 ו-10 (להלן - **"פסק דין נגד נתבעים 6,7,10"**) והם נמחקו מהתביעה. כמו כן הורתי לצדדים להגיש את עדויותיהם בדרך של תצהיר עדות ראשית.

19. בתאריך 09.06.2021, לבקשת התובעים שכנגד, ניתן צו לגילוי מסמכים מצד הנתבעים שכנגד (להלן - **"צו גילוי מסמכים"**) שכלל את המסמכים הבאים:

א. פסק דין בורר שניתן על ידי כב' הבורר ורדי זיילר ביום 02.05.12.

ב. טיוטת והסדר פשרה שנחתם עם הקבלן המבצע שאול עזרא חברה לבניין בע"מ.

ג. הסכם עם הקבלן המבצע, שאול עזרא חברה לבניין בע"מ, לגבי עבודות ההרחבה שבוצעו בבניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. לימים, בהחלטה מתאריך 4.07.2021 נדחתה בקשת התובעים שכנגד למחיקת כתב ההגנה שהגישו הנתבעים שכנגד ומתן פסק דין חלקי נגדם, בחלוף המועד לקיום צו גילוי המסמכים.

21. בתאריך 13.06.2021 הוגש תצהיר עדות ראשית מטעם הנציגות, חתום על ידי מר בנימין אפלבוים, חבר נציגות הבית המשותף החדש (להלן - "תצהיר עדות ראשית הנציגות").

22. בתאריך 11.07.2021 הוגשו שלושה תצהירי עדות ראשית מטעם התובעים שכנגד, חתומים על ידי התובעת שכנגד מספר 10, גב' נועה הניג (הנתבעת מספר 13 בתביעה הראשית), התובעת שכנגד מספר 2, גב' לימור נחום (הנתבעת מספר 2 בתביעה הראשית) והתובע שכנגד מספר 8, מר רונן סוכובולסקי (הנתבע מספר 11 בתביעה הראשית) (להלן - "תצהירי עדות ראשית התובעים שכנגד").

23. בתאריך 12.08.2021 הוגש תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעים שכנגד, חתום על ידי הנתבע שכנגד 3, מר שחר צדוק (להלן - "תצהיר עדות ראשית הנתבעים שכנגד").

24. בתאריך 10.11.2021 התקיים דיון הוכחות ראשון. מטעם הנציגות, נחקר מר בנימין אפלבוים ומטעם התובעים שכנגד נחקרו המצהירים מר רונן סוכובולסקי, הגב' נועה הניג והגב' לימור נחום. לאחר מכן נחקר המצהיר מטעם הנתבעים שכנגד, מר שחר צדוק (להלן - "פרוטוקול דיון ההוכחות"). בתום שמיעת הראיות ולבקשת הצדדים, ניתנה להם שהות לנסות להגיע להסכם פשרה כולל. נקבע כי ככל שהצדדים לא יגישו הסכם כזה, יוגשו סיכומים מטעמם בהליך הראשי ובתביעה שכנגד.

25. בתאריך 29.11.2021 הוגשו סיכומים מטעם הנציגות (להלן - "סיכומי הנציגות"). בתאריך 06.12.2021 הוגשו סיכומי הנתבעים והתובעים שכנגד (להלן - "סיכומי הנתבעים והתובעים שכנגד") ואילו סיכומי הנתבעים שכנגד הוגשו בתאריך 12.12.2021 (להלן - "סיכומי הנתבעים שכנגד").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

26. בתאריך 13.12.2021, הגישו התובעים שכנגד, בקשה להוצאת ראייה שצורפה לראשונה לסיכומיהם של הנתבעים שכנגד (להלן - **"בקשה להוצאת ראייה"**). ראייה זו היא לכאורה אסמכתה המעידה על גובה הערבות הבנקאית שהפקידו הנתבעים שכנגד, במסגרת הוצאת היתר הבניה להרחבה. בבקשה להוצאת הראייה נטען כי צרופה בוצע בניגוד לסדרי הדין המורים על הגשת הראיות במקשה אחת, מה עוד שהיא מטעה ולכן יש להורות על הוצאתה. לאחר קבלת תגובת הצדדים לבקשה זו, הורתי כי במסגרת פסק הדין תינתן התייחסותי לבקשה, ככל שיהיה בכך צורך.

27. לאחר שהחלה מלאכת כתיבת פסק הדין וכדי שתהיה לפניי התמונה המלאה בטרם אפסוק, מצאתי לנכון לקבוע בתיקים שבכותרת דיון הוכחות נוסף, במסגרתו ייחקר המומחה על חוות דעתו.

28. בתאריך 21.03.2022, התקיים דיון הוכחות קצר ובמהלכו נחקר המומחה על ידי הצדדים. בסיום העדות סיכמו הצדדים בעל-פה את טענותיהם בנוגע לחוות דעתו (להלן - **"פרוטוקול חקירת המומחה"**). סיכומים אלו יובאו להלן עם סיכומי הצדדים לתביעות ההדדיות.

29. בתום חקירת המומחה ניתנה לצדדים שהות נוספת במטרה לגבש הסדר פשרה אולם בתאריך 04.04.2022 ובתאריך 05.04.2022 הודיעו הצדדים, כי לא עלה בידם להגיע להסכמה ולכן בנסיבות אלה, יש ליתן פסק דין.

תמצית טענות הנציגות – (התובעת והנתבעת כנגד) בסיכומיה :

30. אשר להליך הראשי - חובתו של בעל דירה לשאת בהוצאות הבית המשותף מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין. מכיוון שרכוש משותף על פי הגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין כולל קירות חיצוניים, מוטלת על הנתבעים, בעלי הדירות בחזית הבית המשותף, חובה מוחלטת לשאת בהוצאות הנדרשות לתיקון הליקויים שבוצעו הכוללים את הקיר החיצוני, תוצר ההרחבה בדירות העורף.

31. אשר לתביעה שכנגד - בחלוף עשר שנים מיום בניית ההרחבה, מושתקים הנתבעים מלטעון טענות נגד ההרחבה וביצועה. אין חולק כי ההרחבה ובנייתה בוצעו בהיתר וכחוק (נספח 2 לכתב ההגנה). בסעיף 71 א' לחוק המקרקעין מוגדרת הרחבה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שאפשר לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף". בפסיקה נקבע כי בניית הרחבה הסמוכה פיזית לדירה מהווה את המשכה הטבעי (ראו ע"א 1462/10 **עטיה נ' שגיא** (נבו 02.08.2012) (להלן - "**עניין עטיה**"). לפיכך, אין חולק כי עת בוצעה ההרחבה היו הקירות החיצוניים נושא ההרחבה המשך ישיר של הרכוש המשותף כאמור בעניין עטיה ומשום כך, על הנתבעים לשאת בעלויות הכספיות נשוא התובענה.

32. בחקירתם כשלו התובעים שכנגד להציג את פעילות הנציגות כחסרת מקצועיות. נציגות הבית המשותף היא גוף נפרד האמון על החזקתו התקינה של הרכוש המשותף. שעה שישנם נזקים אשר מוכחים כפגיעה מהותית ברכוש המשותף, על כל הדיירים להשתתף בהוצאות תיקון הרכוש המשותף. על הנציגות מוטלת האחריות על תקינות הקירות החיצוניים בבית המשותף, ללא קשר לעבודות ההרחבה (ראו עמוד 9 שורות 38-41 לפרוטוקול חקירת המומחה). לפיכך, התניית התשלומים בטענה כי התנהלות הנציגות חסרת מקצועיות, חסרת בסיס או עיגון חוקי.

33. אשר לחוות דעת המומחה - אין לתת לחוות הדעת משקל רב אם בכלל בכל הקשור לנושא האיטום שבגינו בוצעה הגביה המיוחדת. במשך עשר שנים עמד הקיר החיצוני שהורחב, איתן בפני חדירת מי גשמים וחוות דעת המומחה שנערכה בחלוף 11 שנים מיום סיום עבודות הבניה, לא הוכיחה באופן מספק כי בעיית הרטיבות בקיר החיצוני בדירות העורף, נובעת מכשל בבנייה עצמה. המומחה אף אישר בחקירתו כי אין קשר ישיר בין האיטום נשוא ההוצאות הכספיות בתביעה הראשית, לבין העובדה שההרחבה לא קיבלה עד היום תעודת גמר (עמוד 6 שורה 1 לפרוטוקול חקירת המומחה). בהתאם לתקנות סדר הדין הישנות (התביעה הוגשה קודם לכניסת התקנות החדשות), מוטלת על התובעים שכנגד האחריות לזמן את המומחה לעדות ולשאת בהוצאותיו.

34. הנתבעים עשו דין לעצמם כאשר בחרו לשלם סכום חלקי מהגבייה המיוחדת שביצעה הנציגות. משלא חלקו על נחיצות שיפוץ הקירות החיצוניים בבית המשותף שהם חלק מהרכוש המשותף, יש להיעתר לסעד הנתבע העומד על סך כולל של 11,689.15 ₪, בקיזוז חובם של הנתבעים 6, 7 ו-10. לכך יש להוסיף את הוצאות ההליך וכן שכר טרחת עורך דין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות הנתבעים (והתובעים שכנגד) בסיכומיהם :

35. התביעה שכנגד הוגשה כדי להשיב על כנו את הסדר בבית המשותף לנוכח אי הסדרים בהתנהלות ארוכת שנים של הנציגות באופן שעירב בין הוצאות פרטיות לבין הוצאות הקשורות לעבודות ההרחבה לבין הוצאות להחזקת הרכוש המשותף. דוגמאות לאי סדרים אלו פורטו בסעיף 26 לסיכומי הנתבעים והתובעים שכנגד.

36. למרות פסק הבוררות שחייב את הקבלן בתשלומים עקב הליקויים בעבודתו (ראה נספח ת/1 שצורף בדיון ההוכחות), לא ניתן היה לגבות מהקבלן את כספי הפיצויים שנפסקו לטובת דירות העורף והעבודות הדרושות לביצוע גמר הבניה לא בוצעו. מכיוון שקיים קשר סיבתי הדוק בין עבודות ההרחבה בעורף הבית המשותף שבוצעו באופן רשלני וחלקי, לבין הרטיבות והוצאות הגביה המיוחדת כפי שהוכח בחוות דעת המומחה, אין להטיל על דיירי דירות החזית אחריות לשאת בהוצאות לכשלי ההרחבה, לה לא היו צד כלל.

37. בהיתר הבניה שהוצא בשם בעלי הדירות בעורף בו הוסדר נושא האחריות נרשם כי: "בעל ההיתר יהיה אחראי לביצוע נכון, מדויק ובטוח של כל עבודות הבניה ויישא בכל נזק שיגרם עקב ביצוע עבודות הנ"ל". כך שמבחינה משפטית, מדובר בהתחייבות / הסכמה מכלל לא לטובת צד ג' (בין שאר דיירי הבית המשותף וכלל תושבי העיר) לשאת בעלויות הנדרשות לנזקים שנגרמו עקב ביצוע עבודות ההרחבה.

38. מי שביצע את עבודות ההרחבה עליו הנטל להראות כי העבודה בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר. לפיכך, על דיירי דירות העורף מוטלת האחריות להשלים על חשבונם את הליקויים ואת העבודות הדרושות שנותרו לביצוע ולהביאם לידי גמר מלא, כפי שפרט המומחה בחוות דעתו.

39. הנציגות והנתבעים שכנגד לא הציגו חוות דעת מומחה אחרת הסותרת את חוות דעת שצורפה ולכן יש לקבלה כראיה.

40. הסיבה שהבית המשותף לא נרשם כבית משותף עד היום למרות הזמן הרב שחלף, נעוצה בעובדה כי עד היום לא התקבל אישור גמר בניה בגין עבודות ההרחבה בדירות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העורף. עם הוצאת אישור גמר הבנייה, תוחזר הערובה בגובה 92,000 ₪ שהופקדה בעיריית פתח תקווה בטרם החלה ההרחבה, לבעלי דירות העורף.

41. לפיכך, מבקשים התובעים שכנגד לדחות את התביעה הכספית ולקבל את התביעה שכנגד ולהשית על הנציגות והנתבעים שכנגד, את הוצאות ההליך ושכר טרחת עורך דין בהתאם לאסמכתאות שצורפו.

תמצית טענות הנתבעים שכנגד בסיכומיהם :

42. יש לדחות את התביעה שכנגד בטענת חוסר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון ביישום חוקי התכנון והבניה וכן לדחות את הבקשה להורות לנציגות הבית המשותף ליצור הפרדה מלאכותית בין דירות החזית לדירות העורף ולקבוע שהבית המשותף הוא בית מורכב.

43. היה ויקבע המפקח כי בידיו הסמכות אזי, חלה התיישנות על טענות התובעים שכנגד. שכן התביעה שכנגד התבססה על עבודות בניה שבוצעו לפני כ - 13 שנים. טענות התובעים שכנגד בדבר טיב הבנייה וההיתר נידונו בעבר ומטרת התובעים שכנגד כעת, לחמוק מתשלום הוצאות הגבייה המיוחדת שנדרשה.

44. בעדותו, הודה המומחה כי אין קשר בין ליקויי הרטיבות שאותרו בקיר החיצוני בדירות העורף, לבין קבלת תעודת המעידה על גמר הבניה ולכן טענת התובעים שכנגד כי אם היו מושלמות עבודות הגמר בזמן, לא היו נגרמים נזקי הרטיבות נשוא התביעה (ראו עמוד 6 שורות 1 ו-2 לפרוטוקול חקירת המומחה) - דינה להידחות. לכך יש להוסיף את העובדה כי לשיטת המומחה, לא היו בעיות רטיבות במשך עשר שנים מסיום עבודות ההרחבה. מאידך גיסא, חוות הדעת לא התייחסה לעובדה כי הבניין המקורי נבנה בשיטה טרמית ואילו ההרחבה שנמצאת בצד הדרום-מערבי הסופגת הכי הרבה שמש וגשם ונבנתה בשיטת בנייה אחרת (בלוקים).

45. אין כל ראיה שהליקויים בדירות העורף גדולים יותר מאשר הדירות בחזית. התובעים שכנגד הודו בחקירתם שתוספת החדר לא גרמה להוצאות חריגות יותר,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לא ביחס למצב שקדם לשיפוץ ולא ביחס לבניין עצמו (ראו עמוד 12 שורות 39-40, עמוד 14 שורות 28-35 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

46. אין בהעדר תעודת גמר לבניית ההרחבה לסייע לתובעים שכנגד. במשך שנים ארוכות משלמים כלל הדיירים בבית המשותף דמי ועד אחידים עבור דירת ארבעה חדרים. אילו דיירי החזית לא היו מכירים בהרחבה, היה על דיירי העורף לשלם דמי ועד בית עבור דירת שלושה חדרים בלבד.

47. לפיכך, יש לדחות את התביעה שכנגד ולחייב את התובעים שכנגד לשאת בתשלום הכספים שנאלצו הנתבעים שכנגד לשלם בעל כורחם לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, כדי למנוע מהבניין להינזק עוד יותר בשל סרבני התשלום. בנוסף, על התובעים שכנגד לשאת בהוצאות ההליך ושכר טרחת עורך דין בהתאם לאסמכתאות שצורפו.

דיון והכרעה

48. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר עיון יסודי ומעמיק בעובדות ובמסמכים שלפניי ושקילת טענות הצדדים, מצאתי לנכון לקבל את הסעד בהליך הראשי ועם זאת לקבל באופן חלקי את הסעד שנדרש בתביעה שכנגד. ואסביר:

ההליך הראשי

על בעל דירה בבית משותף מוטלת חובה מוחלטת לשאת בהוצאות ההחזקה התקינה של הרכוש המשותף

49. משטרם נרשם הבית בפנקס הבתים המשותפים, הרי שחלות עליו הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין שכותרתו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים". באמצעות סעיף 77 לחוק המקרקעין, פרק זה מחיל סעיפים שונים מחוק המקרקעין, גם על בתים שטרם נרשמו כבית משותף, כאשר סעיף 58 לחוק המקרקעין, נמנה עם אחד מהם והוא הבסיס לתובענה בהליך הראשי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין קובע כך:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר; לענין זה, החזקה תקינה – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות". (ההדגשות כאן ולהבא, אינן במקור, מ"פ)

51. סעיף 77 ג לחוק המקרקעין קובע כי על בית משותף שלא נרשם, יחולו הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק (להלן – **"התקנון המצוי"**). חלק ממטרות התקנון המצוי הוא להסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף. סעיף 5 לתקנון המצוי קובע כי, החלטות בדבר דרכי ניהול הרכוש המשותף והשימוש בו תתקבלנה על ידי בעלי הדירות במסגרת אסיפה כללית וסעיף 12 (א) לתקנון המצוי מדגיש וקובע כי: **"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות"**.

52. רכוש משותף מוגדר בסעיף 1 לתקנון המצוי כדלקמן:

"רכוש משותף" – כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".

53. בהתאם להגדרה השירית של רכוש משותף, נפסק למשל שקיר חיצוני, הוא רכוש משותף, גם אם הוא פונה למרפסת פרטית [ע"א 381/66 חיים לוי, ו-9 אח' נ' מרים לינקביץ (4) 557 (1966)].

54. נציגות הבית המשותף נמנית על אחד משני מוסדות הבית המשותף "לשם ניהול ענייני הבית המשותף" (סעיף 65 לחוק המקרקעין) ותפקידה ליישם את הכללים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנקבעים על ידי האסיפה הכללית של הבית המשותף בקשר עם ניהול הבית המשותף וההוצאות הכרוכות בכך.

55. הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו, כי "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות." מכוחה של הוראת דין זו רואים בנציגות בית משותף שלוח, מכוח החוק, של כלל בעלי הדירות בבית המשותף בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. בתוך כך, פעולת הנציגות - בגדרי הרשאתה בחוק - מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות [ראו גם: ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21 (1981); רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה, (נבו 27.6.2017); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 466-469].

56. כפי שכתבתי בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 562/20 שמש הדר חברה קבלנית לבניין בע"מ נ' שמש יחזקאל (נבו 09.01.2022) ככלל, יש להבחין בין שני סוגי הוצאות עיקריים בבית המשותף. הראשון עניינו בדרך כלל בתחזוקה שוטפת בבית המשותף, בגדרו נכללים הן פעולות שוטפות וקבועות (למשל ביטוח, ניקיון, חשמל, גינון, בדיקות תקופתיות של מעליות וכיוצא באלה), והן פעולות הכרחיות שעלותן הכספית סבירה (כגון עבודות אינסטלציה פתיחת סתימה או תיקון נזילה ברכוש המשותף, תיקון מנעול ברכוש המשותף, שיכפול מפתחות, וכיו"ב). השני עניינו בהוצאות חריגות שבדרך כלל עלותן הכספית תהיה גבוהה יותר. בעוד סוג העבודות הראשון, אינו דורש את כינוס האסיפה הכללית לשם ביצוע, הסוג השני, דורש זאת. הוראות סעיפים 5-15 לתקנון המצוי מורות על אופן כינוס אסיפה כללית והרוב הדרוש כדי להוציא לפועל החלטה לגביית הוצאות מיוחדות מיתר דיירי הבית.

57. פעולות תחזוקה תקינה בבית מיועדות לשמור על תפקודו התקין של הבית, על חזונו, על ערכו הכלכלי, וכמו כן על בריאותם ועל בטיחותם של המשתמשים בו, של המבקרים בו ושל החולפים על ידו (ראו: רע"א 7112/93 צודלר ואח' נ' יוסף ואח', פ"ד מח (5), 550; ע"א 4329/03 (י-ם) וינברגר נ' נציגות הבית המשותף, דינים מחוזי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כרך לד (3), 818; ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (נבו 1.4.2004)
עש"א 35916-07-21 (מחוזי ת"א) אהרון לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח'
וילסון 4 תל אביב ואח' בפסקה 17 (6.2.2022)

58. בהתאם לסעיף 58 (א) לחוק, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. אשר לשיעור הוצאות אלה, על בעל דירה בבית המשותף לשאת בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת דירתו לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף [ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים (נבו 28.10.1987) (להלן - "עניין שלום"); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים (נבו 16.11.2014)].

59. חובה זו קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. אל מול זכות קניינית זו ברכוש המשותף ניצבת החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו (ראו: (פתח תקווה) 213-19 נציגות הבית המשותף ברחוב התע"ש 26 כפר סבא נ' ספאמזן בע"מ, (נבו 30.9.2020)). חובה זו רובצת לפתחו של כל בעל הדירה בבית המשותף, החייב לפעול ביוזמתו מול נציגות הבית המשותף המופקדת על ניהול עניני הבית המשותף לרבות ייזום וביצוע עבודות החזקה ברכוש המשותף.

60. כך מורים סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין המשתלבים עם סעיף 3(א) לתקנון המצוי החל כאמור על הבית המשותף דנן הקובע לאמור:
"א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".

61. כאמור, מכוחה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, חייב בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, באופן מלא ובמועד כפי דרישת נציגות הבית המשותף. אין בעל דירה רשאי לעכב ביצוע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תשלום זה ולהתנות בתנאים, לרבות כאלה הקשורים בטיב ובאופן ביצוע העבודות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, או כל תנאי אחר (ראו: עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב** (נבו 15.04.2019); (המפקח על המקרקעין ירושלים) 408/19 **נציגות הבית המשותף נ' משה פרץ** (נבו 20.04.2021).

62. בהתאם לפסיקה, גם אם נפל פגם בהתנהלות הנציגות, וזו לא כינסה את בעלי הדירות בטרם קיבלה החלטה לביצוע פעולות ברכוש המשותף אשר מחייבות את כינוס האסיפה, ניתן לרפא את הפגם אם יוכח שהרוב הדרוש של בעלי הדירות הסכים לביצוען של הפעולות, אף אם ההסכמה ניתנה בדיעבד. הסכמה זו אינה מחייבת כינוס אסיפה כללית נוספת ואף אינה מחייבת הסכמה בכתב, אלא די בכך שהרוב הדרוש מבין בעלי הדירות שילם בגין התיקונים וכך עצם התשלום, מעיד על ההסכמה, ויש בו כדי לאשר, את החלטת הנציגות, אף אם בוצע בדיעבד [ע"א (ת"א) 1350/06 **דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ** (נבו 6.11.2006); ע"א (ת"א) 3977-07 **עזבון המנוח רפאל אלואשוילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א** (נבו 20.6.2010)].

63. **במיושם לעניינו** - העובדה כי 25 מתוך 34 בעלי דירות בבית המשותף, נעתרו לדרישת הנציגות ושילמו באופן מלא את ההוצאות שנדרשו לתיקון הליקויים נושא הגביה המיוחדת, היא ראיה על נחיצות התיקונים, לרבות האיטום וליקויי הרטיבות שאותרו בקיר החיצוני בדירות העורף, גם אם לא ניתנה הסכמה לביצועם.

64. כמו כן, עיון בהודעת הנציגות מתאריך 23.7.2020 (נספח 1 לתצהירו של מר אפלבוים), ועיון בהצעות המחיר (נספח 2 לתצהירו של מר אפלבוים) מעלה כי כל העבודות המפורטות בהן, הן עבודות הכרחיות לשם שמירת תקינותו של הרכוש המשותף בבית המשותף. לא יכולה להיות מחלוקת כי איטום קירות חיצוניים, החלפת יריעות ישנות ברכוש המשותף ותיקון מרזבים בגג הבית המשותף, הן הוצאות החזקה הכרחיות ברכוש המשותף.

65. טענות הנתבעים בנוגע להתנהלות הנציגות והדרישה לחיוב הנציגות להציג דוחות, כמצדיקות את אי תשלום החוב, נדחות במלואן. מכוחה של הוראת סעיף 58(א) לחוק, חייב בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הרכוש המשותף בבית המשותף ואינו רשאי לעכב ביצוע תשלום זה או להתנותו בתנאי אחר. נציגות הבית המשותף היא האמונה על החזקת הרכוש המשותף ופעולתה בגדרי הרשאתה בחוק, כבענייננו, מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף.

66. כפי שנפסק בבית המשפט העליון בעניין שלום לעיל "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונית כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהיעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח... אין בה כדי ליצור היתר מראש לאי תשלום ההשתתפות בהוצאות במשך שנים. הדיירים האחרים אינם חייבים להקדים ולשלם מכספם לכיסוי חלקו של המבקש. תשלום הוצאות הבית, אחרי חלוף השנה במקום במועדים קבועים תוך מהלך השנה, כפי שהחליטה האסיפה הכללית, נוגד מטרות ויעודן של ההוצאות, ואם כולם ינהגו כדוגמת המבקש, לא יוכל הבית לכסות הוצאותיו באופן שוטף".

67. אומנם, בסופו של דבר הוגשה על ידי הנתבעים תביעה שכנגד, אך אין בכך כדי לעכב את התשלומים שחובה עליהם לשלם לנציגות לצורך החזקתו התקינה של הרכוש המשותף, לרבות בכל הקשור לטיפול איטום בקירות הבית המשותף, יהיה מיקומם אשר יהיה.

68. לפיכך, חלה חובה מוחלטת על הנתבעים לשלם את ההוצאות בגין העבודות לתיקון עבודות האיטום שבוצעו בבית המשותף, שעה שאין חולק כי היו נחוצות והן לאור העובדה כי מרבית בעלי הדירות בבית המשותף שילמו את חלקם בהוצאות אלו, מתקבל הסעד הנתבע בהליך הראשי ועל הנתבעים לשלם את חובם לתובעת כפי שפרטה בסיכומיה, וכך התביעה בהליך הראשי מתקבלת במלואה, פרט להפחתת סכום של 400 ₪ מהנתבעים 1-2 (משפחת נחום), שעדותם לפיה שילמו סך של 400 ₪, לא נסתרה (ראו עמ' 14 ש' 11-17 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

התביעה שכנגד

בידי המפקח נתונה הסמכות העניינית לדון בתביעה שכנגד

69. בטרם אכריע לגופה של התביעה שכנגד, אסיר את שתי הטענות המקדמיות שהועלו על ידי הנתבעים שכנגד. הטענה המקדמית הראשונה עניינה בטענה לפיה משעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שניתן היתר להרחבה, אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בנושאים הקשורים להוראות חוק התכנון והבנייה, אלא לנושאים קנייניים בלבד. הטענה המקדמית השנייה עניינה טענת התיישנות שכן משעה שהושלמה ההרחבה לפני למעלה מעשר שנים, לא ניתן לדון בטענות הקשורות בה.

70. אכן שאלת הסמכות העניינית היא שאלה מקדמית הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלולה לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה [רע"א 6500/19 גבריאל נ' אשד, בפסקה 10 (7.5.2020); רע"א 7513/15 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית, פסקה כ"א (21.3.2016)].

71. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין לדון בדבר סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר חובותיהם וזכויותיהם לפי התקנון, מעוגנת בהוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין ומקבלת תוקף במחלוקות הנוגעות לתשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית, גם אם טרם נרשם הבית כבית משותף.

72. סעיף 72 לחוק המקרקעין אשר מובא להלן כלשונו, קובע מה הם שני התנאים המצטברים, אשר מקנים למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו:

" 72.(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

73. קיימים שני תנאים מצטברים במסגרתם נבחן האם המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם. **התנאי הראשון** – תנאי מהות הסכסוך במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין.
התנאי השני – תנאי זהות הצדדים. במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם [ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, בפסקה 20 (נבו, 17.3.2016)].

74. סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, מסדיר את דוקטרינת "סמכות נגררת" כפי שהיא מקבלת את ביטוייה במשפט הישראלי וקובע כי אם הובא עניין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור העניין, רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך שאותו עניין אף אם העניין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר או של בית דין אחר. לפיכך רשאי המפקח לדון בגררא בשאלה שהכרעתה נדרשת לבירור העניין שלפניו [ע"א 10112/03 גיטה פת נ' דן קטלן-אסון, בפסקה 23 (נבו 04.10.2009); ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, לח(4) 487 (1984)].

75. על היחס שבין ההליך התכנוני לבין ההליך הקנייני, כתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא (נבו 14.03.2022) כך: **"כידוע, ישנה הפרדה בין ההליך התכנוני לבין ההליך הקנייני. לפיכך נפסק כי ככלל, סמכות מוסדות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות, ואין הם מוסמכים לדון בשאלות קנייניות (עע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ, בפסקה יב (נבו 09.01.2011) בג"ץ 1578/90 הלן אייזון נ' הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א (נבו 24.10.1990))**. המפקח על רישום מקרקעין, אינו דן בנושאים תכנוניים, אלא בנושאים קנייניים בהתאם לסמכותו לפי חוק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המקרקעין. לפיכך, אין הוא צריך להידרש לטענות הקשורות להיבטים תכנוניים. טענות אלו צריכות להתברר במוסדות התכנון. אלא לעיתים, על המפקח להידרש גם לנושאים תכנוניים, ולבדוק האם בידי הצד הרלבנטי להליך, היתר כדין מטעם הרשות התכנונית... כאשר מתבררת טענה כי בעל דירה ביצע שינויים ברכוש המשותף שעניינם "הרחבת דירה" על המפקח לבחון, בין היתר, האם אותה "הרחבה", היא כזו "שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף" (ראו הגדרת המושג הרחבה בסעיף 71א לחוק המקרקעין)... יודגש - המפקח על רישום מקרקעין אינו משמש מוסד תכנוני, הוא אינו יושב כערכאת ערעור על הנושאים התכנוניים, וממילא אין בסמכותו לאכוף היבטים תכנוניים. אך כאמור לעיתים עליו לבחון האם בידי הצד שבפניו, היתר תכנוני שהוא תנאי לבחינת ההיבט הקנייני."

76. **ובמיושם לענייננו**, אשר לתנאי הראשון הקבוע בחוק - עומדים התובעים שכנגד בקיומו שכן עילת התביעה שכנגד, מנויה על הוראות סעיף 3 (ב) לתקנון המצוי שעיקרו, דרישת בעלי דירות החזית מבעלי דירות העורף להסדיר על חשבונם את הליקויים בקשר עם השלמת ההרחבה שבוצעה בצמידות לדירותיהם. אשר לתנאי השני הקבוע בחוק - אין חולק כי הצדדים לתביעה שכנגד, בעלי זכות קניינית בבית המשותף ולפיכך, רשאים להתדיין בפני המפקח על רישום מקרקעין.

77. הואיל והתובעים שכנגד עומדים בשני התנאים המצטברים המקנים למפקח על רישום מקרקעין את הסמכות לדון בתביעה הן בתנאי הראשון - שכן מהות הסעד הנתבע, דרישתם לתקן פגמים שאי ביצועם עלול לפגוע בדירת דורשי התיקון, מנויה על הוראות התקנון המצוי ונמצאת מכוח הפסיקה בגדר סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין והן בתנאי השני במסגרתו הצדדים לתביעה הם אלו שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם, מוקנית למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון התביעה שכנגד.

78. אדגיש שוב כי אין בכוונתי לדון בתוקף התכנוני של היתר הבנייה שניתן לשם הרחבת הדירות, אלא רק בטענה לפיה יש ליתן סעד המורה לנתבעים שכנגד, להשלים על חשבונם את העבודות שנותרו לביצוע ולא הושלמו, במסגרת ההיתר לביצוע ההרחבה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

79. לפיכך טענת הנתבעים שכנגד לחוסר סמכות המפקח על רישום מקרקעין, לדון בתביעה שכנגד נדחית.

דין טענת ההתיישנות להידחות

80. לטענת הנתבעים שכנגד, עילת התביעה בקשר עם ליקויי ההרחבה, נולדה בשנת 2007, ולכל המאוחר בשנת 2012, לפיכך ובהתאם לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958 (להלן – "חוק ההתיישנות"), התביעה שכנגד התיישנה.

81. התובעים שכנגד מצידם טוענים שדין טענת ההתיישנות להידחות שכן מדובר בטענה שבאה בתגובה (טענת מגן שאינה מתיישנת) לדרישה אבסורדית לתשלום בגין ליקוי שלא תוקן עד היום במסווה של רכוש משותף.

82. אני סבור שיש לדחות את טענת ההתיישנות שהעלו הנתבעים שכנגד, מהטעמים הבאים.

83. ראשית, חלק מהסעדים שהועלו על ידי התובעים שכנגד, עניינם בדוחות שנתיים, ותשלומים שנטען שנגבו ללא אסמכתאות (ראו סעיף 15 לכתב התביעה שכנגד), וכך ממילא סעדים אלו אינם קשורים בהתיישנות. רק חלק מהסעדים, נובעים מהשוני הנטען בין דירות החזית לבין דירות העורף שהורחבו. עיון בכתב ההגנה ובסיכומים, מעלה כי הנתבעים שכנגד, אשר העלו את טענת ההתיישנות, לא ביצעו את ההפרדה בין הסעדים, ולא העלו באופן ברור, מפורט ומנומק את טענתם להתיישנות התביעה [ראו והשוו ע"א 3349/13 **זהבי נ' מדינת ישראל-משרד הביטחון**, פס' 9 (נבו) 12.10.2015].

84. שנית, אני סבור שגם הסעדים הקשורים לביצוע ההרחבה לא התיישנו ואסביר. אין מחלוקת שבשנת 2007 ניתן היתר להרחיב את דירות העורף, ובשנת 2010, הסתיימה הבנייה בבית המשותף בנוגע להרחבה. עוד אין מחלוקת שבין השנים 2008-2012, נוהלו הליכים משפטיים רבים בין בעלי דירות העורף אל מול החברה הקבלנית שהרחיבה את דירותיהם (להלן – "ההליכים המשפטיים"), בטענה כי העבודה לא בוצעה כראוי (ראו סעיפים 27-30 לתצהירו של מר שחר צדוק).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

85. המשותף לכל ההליכים המשפטיים הוא שהנתבעים שכנגד סברו כי החברה הקבלנית לא ביצעה את תפקידה כראוי, עד כדי כך שההרחבה עצמה לא הושלמה עד לימים אלו. ובמילותיו של מר צדוק בתצהירו "לצערי, הקבלן לא השלים את כל מחויבויותיו במסגרת הבנייה" (סעיף 27 לתצהירו של מר שחר צדוק) ובהמשך: "והם אלו שגרמו לאי השלמת הבנייה..." וכן בהמשך "הם אלו שגרמו לעיכובים בהעברת הכספים ולאי השלמת הבנייה." (ראו סעיפים 36-37 לתצהירו של מר שחר צדוק). אוסיף כי מלבד האמור בתצהירו אף בחקירתו הודה מר צדוק בהגינותו, כי הוא "מודע לשני דברים שצריך לסיים המדרכות ונושא הטיח, זה השלמות לא ליקויים" (ראו עמוד 19 שורה 19 לפרוטוקול דיון ההוכחות). לכך יש להוסיף גם הדברים הבאים שנאמרו בחקירתו הנגדית של מר צדוק בהגינותו: "ש: אני שואל עובדות, אני מוכן להביא את המומחה לחקירה. אני שואל אותך, אומר המומחה נכון להיום הברזלים גלויים ויש סדקים בבטון ת: צריך להביא מישהו שיבדוק ש: הסכמנו שלא הושלם? ת: הסכמתי שלא הושלם." (עמ' עמ' 22 ש' 38-42 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

86. כלומר, תהיה הסיבה אשר תהא לאי-השלמת בניית ההרחבה, אין מחלוקת בין הצדדים כי למעשה, עד כה, ההרחבה לא הושלמה, משכך היא בגדר "עוולה מתמשכת" ואי אפשר לטעון להתיישנות הנובעת ממנה. שכן כידוע, תחילת מירוך התקופה לחישוב ההתיישנות הוא ביום התגבשות העילה כך שהיה בידי התובע "כח תביעה" ואין די "בזכות תביעה מושגית" בידי התובע כתנאי לתחילת מירוך ההתיישנות [ראו והשוו ע"א 9413/03 אילן אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, סב(4) 525 (2008); ע"א 2919/07 מדינת ישראל - הועדה לאנרגיה אטומית נ' עדנה גיא-ליפל, בפסקה 39 לפסק-דין של כב' השופט י. עמית, סד(2) 82 (2010)]. בשעה שההרחבה לא הושלמה, לא החל מירוך ההתיישנות בקשר עם טענות הנובעות ממנה.

87. מסכים אני עם טענת התובעים שכנגד (ראו בסעיף 22 לתצהירו של מר סוכובולסקי) שכאשר בעל דירה מעוניין להרחיב את דירתו על חשבון הרכוש המשותף, נוצר למעשה חוזה, בינו לבין יתר בעלי הדירות בבית המשותף, כאשר חלק עיקרי מאותו חוזה, הוא שעבודות ההרחבה יושלמו באופן ראוי ותקין. לכן כל עוד לא הושלמו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עבודות ההרחבה, לא הסתיים חלקו בחוזה. לפיכך כפי שבתביעה שעילתה היא אכיפת חוזה שהופר, יום לידתה של עילת התובענה הוא יום הפרת החוזה, אך עילת התביעה ביחס לנזקים שנגרמו מההפרה, מתגבשת רק עם היווצרות הנזק [רע"א 6774/19 אפריזר החברה לשיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ' עיריית ראש העין, פס' 31-27 והאסמכתאות שם (25.5.2021)]. כך גם בענייננו, בשעה שעבודות ההרחבה לא הושלמו, לא התיישנו העילות הנובעות מהפרת החוזה שבין בעלי דירות העורף שיזמו את הרחבת דירותיהם, לבין בעלי דירות החזית.

88. מה גם שאין מחלוקת בין הצדדים, שהפיצוי שהיה על החברה הקבלנית לשלם בגין ליקויי עבודות ההרחבה, לא שולם (ראו סעיפים 33-37 לתצהירו של מר צדוק). כך שבדומה לתביעות שיפוי, שרק לאחר מתן פסק דין מחייב או לאחר ביצוע התשלום בפועל, משתכללת עילת התביעה, כך גם במקרה שלפניי שעה שאין מחלוקת שלא רק שהבנייה לא הושלמה, אלא אף לא בוצעו התשלומים שנפסקו בשנת 2012 לטובת בעלי הדירות בבית המשותף, ולא תוקנו מלוא הליקויים שנוצרו בשל ההרחבה, תהיה הסיבה אשר תהיה, לא השתכללה עילת התביעה וטרם חלפה תקופה ההתיישנות בקשר עם הליקויים שטרם תוקנו. [ראו והשוו ע"א 1386/05 סיבוס רימון תעשיות מבנים ופיתוח בע"מ נ' מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ, פס' 5 – 9 (2.7.2008); רע"א 1607/08 גזית נ' בית יערה בע"מ, פס' 7 ו-10 (11.5.2008); ע"א 945/11 שאנקול לשיווק (1937) בע"מ נ' סומך חייקין, KPMG, פס' 8 – 11 לפסק דינה של כב' המשנה לנשיא (כתוארה אז) מרים נאור (נבו) (20.8.2014)].

89. אציין שלא נעלמה מעיני טענת הנתבעים שכנגד כי פסק הבוררות שניתן בעניינם, חסר רלבנטיות להליך דנא ואינו יוצר השתק עילה / פלוגתא (ראו סעיף 9 לסיכומי הנתבעים שכנגד) ואני אף מסכים עם טענה זו. אך בשעה שאין מחלוקת שאף הנתבעים שכנגד טוענים שהבנייה לא הושלמה, הסעדים בתביעה שכנגד, הקשורים לבנייה שלא הושלמה, לא התיישנו.

על בעלי דירות העורף לתקן על חשבונם את כל הליקויים שטרם הושלמו הקשורים בהרחבה. על כל בעלי הדירות לשלם את הוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין

90. בבית משותף קיימים שני מרכיבים הכרחיים, הדירות והרכוש המשותף [יהושע ויסמן דיני קניין-בעלות ושיתוף 375 (1997) (להלן: "וייסמן")]. בסעיף 77 א, תחת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פרק ו' 1 לחוק המקרקעין שכותרו: "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים" מוגדר מהו רכוש משותף:

"רכוש משותף" – כל חלקי הבית חוץ מהדירות, לרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מתקני הסקה או מים ויוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".

91. כאמור הגדרתו של הרכוש המשותף היא הגדרה שיורית. כל מה שאינו רשום כדירה מהווה חלק מהרכוש המשותף, למעט החלקים שהוצמדו לדירות (ויסמן לעיל, בעמ' 381). חלקים שהוצמדו לדירות הם חלק מהרכוש המשותף שבעלי הדירות בבית המשותף החליטו על הוצאתם והצמדת **לדירה פלונית** (ראו סעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין). הצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. רק הצמדה לפי החוק מעניקה זכות קניינית בחלק שהוצמד [ראו ע"א 11695/05 **עזבון המנוח קליין נ' פרופ' שרון** (נבו 27.08.2009); אריה איזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** כרך שלישי-בתים משותפים 113 (2001)].

92. אשר למשמעות המונח 'הרחבה', זה הוגדר בהוראת סעיף 71א לחוק המקרקעין לאמור: **"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף"**. לנוכח הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף, נקבע בהלכה הפסוקה כי יש לפרש מונח זה בצמצום כך שאך הצמדה של חלק מסוים ברכוש המשותף המצוי בסמיכות פיזית לדירה, יהא בבחינת הרחבה כמשמעותה בהוראת סעיף זה (ראו למשל **בעניין עטיה** לעיל).

93. תוספת הבניה שביצעו הנתבעים שכנגד היא בגדר הרחבת דירה כהגדרתה בסעיף 71א לחוק המקרקעין, משנעשתה בסמיכות פיזית בהמשכה הרציף של הדירה. אין חולק כי לשם הרחבת אותה דירה, חייבת להיות הסכמה פוזיטיבית, מפורשת וברורה, המוכחת בראיות מספיקות [רע"א 259/99 **חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב**, פ"ד נה(3) 385 (2001); ע"א 815/91 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3) 78 (1982); עש"א (מחוזי ת"א) 61803-03-15 **דסטגר נ' גלברג**, עמוד 9 לפסק דין, (נבו 02.12.2015)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

94. **במיושם לענייננו** - הרכוש המשותף "החדש" תוצר בניית ההרחבה, הוא למעשה

המשכו הרציף של הרכוש המשותף ומשכך דינו כקניין המשותף לכלל דיירי הבית המשותף. טענת התובעים שכנגד לפיה לא ניתן לראות כרכוש משותף בקירות החיצוניים הסמוכים לדירות העורף, אינה מתיישבת עם הדין והפסיקה כפי שהובאו בהרחבה לעיל.

95. על בסיס הסכמת התובעים שכנגד לבניית התוספת בדירות העורף, הוצא היתר בניה

כדין לביצוע ההרחבה (ראו נספח 1 לתצהירו של מר סוכובולסקי). כאמור לעיל בהליך הראשי, טענת התובעים שכנגד כי בניית הקיר החיצוני בהרחבה בוצעה באופן רשלני, אינה יכולה לפטור אותם כאמור לעיל מתשלום הגביה שנדרשה בו, שכן אי אפשר לבצע הפרדה מלאכותית לעניין תשלומי ועד הבית והוצאות הבית המשותף או להתנער מהחובה המוחלטת להשתתף בעלויות השיפוץ וההחזקה של הרכוש המשותף, במיוחד לאחר שמרבית הדיירים בבית המשותף שילמו את חלקם המלא והשתתפו בהוצאות הנציגות בהליך הראשי.

96. הגביה המיוחדת בוצעה בין היתר, במטרה לאטום קירות שיש חיצוניים הן מבנייה

מקורית בקומה התשיעית בבית המשותף ובקירות שיש (בצד שמאל ובצד ימין) של הבית המשותף בין הקומות 4-8 עם החלפת יריעות איטום מעל גג חדר המעלית, חדר המדרגות והגג הצמוד למרפסת (משפחת ישראלי - שאינה צד בתביעות דנן) והרחבת ארבעה מרזבים בגג עליון בבית המשותף (ראו נספח ב' לכתב התביעה). כך שאין חולק כי מדובר בעבודות הכרחיות לתקינותו ולשלמותו של הבית המשותף.

97. **עם זאת** שונים הם פני הדברים בקשר עם הסעד שעניינו תיקון ליקויי ההרחבה אשר

בניגוד לטענת הנתבעים שכנגד, מדובר בסעד מפורש שנזכר בכתב התביעה (סעיף 15 ה לתביעה שכנגד).

98. מעיון בחוות הדעת וראיות נוספות שצורפו לכתב התביעה שכנגד אין חולק כי נותרו

לביצוע ברכוש המשותף עבודות הקשורות במישרין להשלמת ההרחבה, אשר התובעים שכנגד, מעבר להסכמתם לביצועה, לא היו צד לעבודות ההרחבה.

99. לפיכך, אני סבור שתיקון הליקויים שנותרו לביצוע ברכוש המשותף, בקשר עם

השלמת ההרחבה, מוטלת על בעלי הדירות שיזמו אותה. אי-ביצוע עבודות אלו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הקשורות בקשר ישיר לעבודות ההרחבה שטרם הושלמו, מהווה פגיעה ברכוש המשותף, והוא בניגוד לאמור בסעיף 2 ו-3 לתקנון המצוי.

100. פגיעה ברכוש המשותף מפורשת בפסיקה באופן רחב, והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבנייה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית ואין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא [ראו: ע"א 136/63 לוינהיים נ' שורצמן, פ"ד נ(3) 1722, 1725 (1963); ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט (2) 39 (1975)].

101. מסכים אני עם התובעים שכנגד, כי חלק משמעותי בהיתר הבנייה, הוא השלמת הבנייה על ידי מי שמעוניין בהרחבה, בלי שייתר בעלי הדירות שאינם נהנים מההרחבה, יאלצו להשתתף בעבודות ההרחבה. בניגוד לטענת התובעים שכנגד, אני סבור שהיתר הבנייה, לא נבחן רק ב"משקפיים" תכנוניות, אלא גם ב"משקפיים" קנייניות, ולא בכדי ראה המחוקק לנכון להדגיש במסגרת בסעיף 71 א' לחוק המקרקעין כי הרחבה היא "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף". כך שחלק מההסכמה הקניינית מקפלת בתוכה גם היתר בניה, וכך בסופו של דבר ההרחבה תבוצע בהתאם להיתר. עיון בתנאים להיתר (צורך כנספח 1 לתצהירו של מר סוכובולסקי) מעלה כי בעלי ההיתר - הנתבעים שכנגד - אחראים "לביצוע נכון, מדויק ובטוח של כל עבודות הבניה וישא בכל נזק שיגרם עקב ביצוע עבודות הנ"ל".

102. כאמור, כתמיכה לביסוס טענותיהם, צרפו התובעים שכנגד, את חוות הדעת של מר יוסי לוי כמומחה מטעמם בה צוינו העבודות הנחוצות להביא את בניית ההרחבה לידי גמר בניה והוצאת האישורים הנדרשים על פי חוק להוצאת תעודת גמר בניה. בטרם אתייחס לחוות הדעת אבהיר כי הנתבעים שכנגד לא הציגו חוות דעת נגדית הסותרת את הממצאים שהעלה המומחה מטעם התובעים שכנגד בחוות דעתו וזאת אף על פי שדבר לא מנע מהם לעשות כן, משכך יש להחיל את הכלל הקובע כי הימנעות בעל דין מהבאת ראיה רלוונטית או עדות רלוונטית האמורה לשמש לטובתו, מובילה ככלל למסקנה כי אילו הובאה היתה פועלת נגדו [ראו למשל ע"א 8294/14 רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקוה, בפסקה 24 (נבו 20.3.2018);



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ע"א 3886/12 זאב שרון קבלנות בנין ועפר בע"מ נ' מנהל מע"מ, פסקה 34 (נבו)
26.8.2014; ע"א 2275/90 לימה נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 606 (1993).

103. בחוות דעתו של המומחה מטעם התובעים שכנגד נכתב כי קיימים מספר ליקויים כתוצאה מכך שבניית ההרחבה לא הושלמה, והם: ליקויים בעמודים הגלויים שמחזיקים את תוספת הבנייה (ראו סעיף 1 לחוות הדעת). ליקוי כשל שאותר בצינורות הביוב העוברים בתקרה עד לכניסה לבניין (ראו סעיף 2 לחוות הדעת). ליקוי תיקון בכשל בעבודות אבני החיפוי ואיטומם שמהווים סכנה בטיחותית לדיירים עד כדי פיקוח נפש (ראו סעיף 3 וסעיף 16 לחוות הדעת) וכן ליקוי בקשר עם האבנים המשתלבות באיזור החניות ובחלק האחורי של הבניין (ראו סעיף 4 לחוות הדעת).

104. כאמור, הנתבעים שכנגד לא תמכו טענותיהם בחוות דעת נגדית, ואף לא סתרו את מסקנותיו של המומחה מטעם התובעים שכנגד. בחקירתו הנגדית חזר המומחה על מסקנות חוות דעתו, ועדותו בקשר עם הליקויים הייתה אמינה וסדורה. כך למשל לא נסתרה עדותו לפיה אין קשר למיקום הקיר החיצוני ולחיפוי הקיר החיצוני, ובמילותיו: "אם זה קרוב לים יש השפעה של רוח, אין השפעה של השמש על קירות חיצוניים, על חיפוי. אם יש שלכט אקרילי אז יש השפעה של שמש. אני רוצה לציין שאבני חיפוי שותים מים, הם 3 סוגים לגמרי של גוונים, לא בוצע כל 3 מטר, צריך להיות חומר אלסטי שיהיה הפרשי חום קור, זה לא קיים" (עמ' 5 ש' 1-3 לפרוטוקול חקירת המומחה).

105. לא נסתרה גם מסקנת חוות דעתו לפיה קיים כשל בעבודות ריצוף של אבני החיפוי, לרבות כך שאין איטום מקצועי, ועדותו בעניין זה, לא נסתרה והייתה אמינה עלי, ובמילותיו: "את אבני החיפוי האלה חייבים לקבע לקיר עם ברגי נירוסטיה שאין אותם וזה מהווה סכנה חמורה, אני מדגיש, הם לא יעמדו בשליפה, אם תביא את מכון התקנים. יש חדירת מים, אני אומר שוב, בדקתי במרפסת בקומה ראשונה עם אינפירה אדום הקיר ספוג מים, זה אומר שאין רשת או שלא עשו בונדרול לפני החיפוי" (עמ' 5 ש' 7-11) ובהמשך "הכי מסוכן וחייב שיהיה רשום אלו אבני החיפוי, אבני החיפוי האלו לא יעמדו בשום שליפה, אין סיכוי בעולם, הברגים האלו, חוץ



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקומה ראשונה שקיבעו עם ברגים, עד קומה 8 מתוך 9 צריך לקבע כל אבן אחרת עלול ליפול ולהירג בנאדם" (ש' 78-50 לפרוטוקול חקירת המומחה).

106. לא נעלמו מעיניי הטענות שהופיעו בתצהירו של מר שחר צדוק (סעיפים 45-46), בהן נטען כי הושלמו עבודות החיפוי (שיש וקירות חיצוניים שמתחת לשיש), וכן בוצעו העבודות בקשר עם צינורות הביוב בהתאם להנחיות תקן 1205. אלא שטענות אלו, הן טענות שבמומחיות והן צריכות להיטען במסגרת חוות דעת של איש מקצוע. כמו כן, נספח י' שצורף לתצהירו של מר צדוק, הנושא את הכותרת "בניין ברח' בגין 62-סיכום פגישה באתר בתאריך 25.3.10" הוא מסמך שאינו מסמך שלם ואף אינו חתום. בעדותו הסביר מר צדוק כי אין לו את המסמך השלם משום שלא הצליח לאתרו (עמ' 20 ש' 18-49 לפרוטוקול דיון ההוכחות), אך משלא הוגשה חוות דעת נגדית שבמומחיות, ומשלא הוגש מסמך מלא וחתום, אי אפשר לתת משקל ראייתי לנספח י'.

107. כך גם בכל הקשור לנספח יא - עיון בנספח יא שצורף לתצהירו של מר צדוק, אין בו כדי לתמוך בטענה כי הסתיימו עבודות החיזוק של השיש. מדובר במסמך מתאריך 31.12.2009, שכותרתו "חשבון מצטבר מס' 2 עיגון אבני חיפוי ושיפוץ חזית מנחם בגין 62 פתח תקוה". כך למשל לא ברור מי רשם בכתב יד את המילים "לא גמור" ביחס לחלק מהרכיבים שהוזכרו במסמך (עמ' 20 ש' 32 לפרוטוקול דיון ההוכחות), מה עוד שגם מסמך זה לא יכול להיחשב חוות דעת, ואין ליתן לו משקל ראייתי.

108. משכך, ולאור העובדה שלא הובאה כל חוות דעת נגדית, ראיתי לנכון לאמץ את מסקנות חוות דעתו של המומחה, במובן זה שעל הנתבעים שכנגד, להשלים את תיקון ליקויי ההרחבה כפי שפורטו במסגרת חוות הדעת, וכפי שיפורט בהמשך.

109. גם לא מצאתי לקבל את טענת חלק מהנתבעים שכנגד, אשר הוגדרו בתצהירו של מר יגר "כמשפחות החדשות", ולפיה משום שרכשו את דירותיהם לאחר ההרחבה, אינם צריכים להיות חלק מההליך. בהתאם להלכה הפסוקה, רוכש דירה בבית משותף בא לכל דבר בנעליו של הבעלים הקודם, שממנו רכש את הדירה [ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, לה(3) 309 (1981)]. מכיוון שההרחבה לא הושלמה, עליהם להשתתף, לפי חלקם, בהוצאות השלמת ההרחבה שכן הם נכנסים בנעליהם של בעלי הדירות הקודמים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

110. עם זאת, מלבד סעד זה, לא מצאתי לנכון לקבל את שאר הסעדים שנתבעו במסגרת התביעה שכנגד, כל זאת מהטעמים הבאים.

אין לבצע הפרדה בין דירות החזית לדירות העורף, בכל הקשור להוצאות החזקת הרכוש המשותף

111. כפי שהוסבר לעיל בהרחבה, הגדרת הרכוש המשותף, היא הגדרה שיוטית. כך שככלל, כל מה שאינו "דירה" הוא רכוש משותף. הרכוש המשותף שייך לכלל בעלי הדירות בבית המשותף, בהתאם לחלקם ברכוש המשותף, ולא ניתן להוציאו אלא אם יוצמד לדירה מסויימת, בהסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות [סעיפים 55(ג) ו- 62(א) סיפא לחוק המקרקעין; ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נ"ד(3) 389, 394 (2000)].

112. למעשה, משמעות קבלת טענות התובעים שכנגד, לפיהן יש לבצע הפרדה בין בעלי דירות החזית לבין דירות העורף, משמעותה הצמדת חלק מהרכוש המשותף, לבעלי דירות מסוימות בלבד, וזאת בניגוד לחוק כפי שהובא לעיל.

113. אומנם חוק המקרקעין מכיר מצב שבו מתבצעת הפרדה ברכוש המשותף בין חלקי בית משותף אחד, אך מדובר במקרה בו עסקינן בבית משותף שהוא "מורכב" (סעיף 59 לחוק המקרקעין). אך לא יכולה להיות מחלוקת בין הצדדים כי הבית המשותף שלפניי, אינו בית משותף מורכב, ולא יכול להיחשב ככזה, ואף הצדדים אינם מעוניינים כי יירשם בעתיד כבית מורכב (ראו עמ' 5 ש' 12-13 לפרוטוקול הדיון המקדמי). לעניין המבחנים לבית מורכב, ראו פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי כב' המפקחת הבכירה אביטל שרייבר בעניין (ירושלים) 25/21 צבי גולדשטיין ואח' נ' בוקובזה קורין ואח', בפסקאות 17-19 והאסמכתאות שם (15.8.2022).

114. לפיכך פרט לתיקון הליקויים הנובעים מהשלמת עבודות ההרחבה כפי שנקבע לעיל, אין לבצע הפרדה בין חלקי הבית המשותף ויש להטיל את הוצאות החזקת הרכוש המשותף, של כל הרכוש המשותף, יהיה מיקומו אשר יהיה, על כלל בעלי הדירות בבית המשותף. לכן הסעדים המפורטים בסעיפים 15 - 15ד, לכתב התביעה שכנגד נדחים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

115. אשר לסעדים שעניינם מסירת דוחות שנתיים והעתק חשבוניות וקבלות, וכל תשלום ששולם על ידי חברי הוועד שניהנו בין השנים 2018-2020, שלא כנגד אסמכתאות יושב לתובעים שכנגד (סעיפים 15א - 15ב לכתב התביעה שכנגד), דינם להידחות ואסביר.

116. סעיף 16 לתקנון המצוי, החל כאמור על הבית המשותף כאן, קובע בין השאר כי **"בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבוניות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי"**. כך שאין ספק שבעל דירה רשאי לעיין, במסמכים הקשורים לניהול הבית המשותף. אולם בתביעה שלפני לא הסבירו התובעים שכנגד, האם זכות העיון נשללה מהם. כמו כן, קראתי בעיון את תצהירי התובעים שכנגד, ולא מצאתי בהם כל טענה לפיה נמנעה מהם זכות העיון בפנקסי החשבוניות.

117. לפיכך די בכך כדי לדחות את הסעד המבוקש בסעיף 15א לכתב התביעה שעניינו "מסירה" ולא "עיון". מובן שאין בדחיית סעד זה, כדי למנוע את זכותם של מי מבעלי הדירות בבית המשותף, לפי סעיף 16 לתקנון המצוי.

118. אשר לסעד שעניינו חיוב חברי הוועד שניהנו בין השנים 2018-2020 בהחזר לטובת התובעים שכנגד בלבד, בגין כל תשלום שאינו מלווה באסמכתאות (סעיף 15ב לכתב התביעה שכנגד). גם סעד זה, אינו מפורט דיו. כך למשל, לא מוסבר בדיוק בכתב התביעה שכנגד, מי הם בדיוק אותם חברי ועד שניהנו בתפקידם בין השנים 2018-2020 בנציגות הבית המשותף. לא מפורט בדיוק סכום הכסף, שלטענתם יש להשיב לתובעים שכנגד וכו'. כידוע, כתב טענות, במיוחד כתב תביעה, לא כתב סתרים בבחינת "צפנת פענח", ועל תובע לפרט מהו הסעד שאותו הוא תובע, ולכמתו [ראו והשוו ע"א 2161/11 דוד דרור נ' יוסף פרץ, בפסקה 10 (נבו 05.02.2013)].

119. לא השתכנעתי כי קיימת התנהלות לא תקינה של נציגות הבית המשותף, או כי תשלומים שבוצעו לטובת החזקת הרכוש המשותף, נותבו לטובת ביצוע עבודות פרטיות. העובדה שנמתחה ביקורת על התנהלות הנציגות במסגרת קבוצת הווטסאפ של הבית המשותף (סעיפים 13-17 לתצהירה של גבי הניג), אין בה כדי להוכיח את טענת התובעים. לעניין זה גם מקובלים עלי דבריו של מר אפלבוים שהעיד מטעם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנציגות, כי לא ניתן להסיק מתוך מסרונים פרטיים שהיה צד להם, בנוגע להתנהלות הנציגות (עמ' 4 ש' 1-3 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

120. כמו כן, כפי שהעידה בהגינותה גב' הניג, אין עדיפות מספרית בין דירות החזית לדירות העורף, וממילא לא הייתה כל מניעה שדיירי החזית ישמשו כחברי נציגות הבית המשותף (עמ' 18 ש' 31-41 לפרוטוקול דיון ההוכחות). עוד הוסיפה גב' הניג בהגינותה כי המתח שבין דיירי דירות החזית לבין דיירי דירות העורף, החל רק בשנת 2020 (עמ' 18 ש' 43-44 לפרוטוקול דיון ההוכחות). כך שלמעשה אף בעלי דירות החזית, לא ראו לנגד עיניהם בעבר כל בעייה בקשר להתנהלות הנציגות שהייתה מורכבת עד לשנת 2020 רק מבעלי דירות העורף, שכן אחרת היו דואגים לכך שלפחות חלק מחברי הנציגות יהיו גם בעלי דירות החזית.

121. כמו כן, כפי שכתב מר סוכובולסקי בעצמו "המכנה המשותף לדירות הנ"ל הינו שמדובר בליקוי בדירות העורף שבהם בוצעה ההרחבה" (סעיף 39 לתצהירו של מר סוכובולסקי) וכן, כשנשאלה גב' נחום אילו ליקויים יש בהתנהלות הנציגות, פרט לכך שיש להפחית מהתביעה סך של 400 ₪, ענתה בהגינותה כי ההתנהלות של הנציגות לא הייתה תקינה מכיוון: "... תשלומים היו צריכים להיות מושתים על ההרחבה ולא על החזית". (עמ' 14 ש' 26-28 לפרוטוקול דיון ההוכחות). כלומר, הדרישה לסעד זה, מקורה בגישת התובעים שכנגד, לפיה יש לבצע הפרדה בין דירות החזית לדירות העורף, בכל הקשור בהוצאות הרכוש המשותף. אלא שכאמור, וכפי שהוסבר בהרחבה לעיל, הוצאות החזקת הרכוש המשותף, יהיה מיקומו של הליקוי ברכוש המשותף אשר יהיה, צריכים להיות משולמים על ידי כלל בעלי הדירות בבית המשותף, וזאת בשונה מהשלמת עבודות ההרחבה, כפי שהובא בהרחבה לעיל.

122. לא נעלם מעיניי, כי בסיכומיהם של התובעים שכנגד מובאות כמה דוגמאות שלטענתם מראות על אי הסדרים שקיימים בנציגות (סעיף 26 לסיכומי התובעים שכנגד), אלא שטענות אלו לא הוכחו ואף קיבלו מענה מספק בכתב ההגנה מטעם הנציגות (סעיפים 12-25), בתצהירו של מר אפלבוים (סעיפים 20-21 לתצהירו שלא נסתרו בחקירתו הנגדית) ובסיכומי הנתבעים שכנגד (סעיף 31).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

123. לפיכך הסעד שעניינו חיוב חברי הנציגות לשעבר (ששמו ממילא לא מופיע בכתב התביעה שכנגד), בהשבת סכומי כסף לתובעים שכנגד (15 ב לכתב התביעה שכנגד), נדחה.

124. אשר לסעד המופיע בסעיף 15 ד לכתב התביעה שכנגד, שעניינו להורות שכל תשלום הקשור במישרין או בעקיפין לעבודות ההרחבה, לרבות בכל הקשור לרישום הבית המשותף, יחולו רק על בעלי דירות העורף - משעה שהתובעים שכנגד זנחו סעד זה (ראו סעיף 40 לתצהירו של מר סוכובולסקי), דינו להידחות.

125. אשר לסעד שעניינו חיוב הנתבעים שכנגד לפעול לצורך רישום הבית המשותף (סעיף 15 ו לכתב התביעה שכנגד), אף סעד זה, מצאתי לדחות.

ראשית, ספק רב אם למפקח על רישום מקרקעין, בתפקידו השיפוטי, יש סמכות עניינית לדון בסכסוך בין בעלי דירות בכל הקשור לרישום הבית המשותף (ראו סעיף 72 לחוק המקרקעין). שנית, הן בתצהיריהם והן בסיכומיהם לא חזרו התובעים שכנגד על סעד זה וטוב שכך. כידוע, טענה שנטענה בכתב טענות אך לא הועלתה בסיכומים דינה כדין טענה שנזנחה [ע"א 1134/11 ר.מ שביט מבנים חברה לבנין השקעות ופיתוח בע"מ נ' פקיד שומה באר שבע, פסקה 29 (12.5.2013)].

126. מה עוד, שלא הוכח כי הליקויים שנגרמו בשל אי-השלמת עבודות ההרחבה, הם אלו שגרמו לעיכוב ברישום הבית המשותף. לא ניתן לבסס טענה זו על סמך שיחות טלפון שקיים מי מבעלי הדירות, אלא על מסמך המעיד כי בשל עבודות ההרחבה אי אפשר לרשום את הבית כבית משותף. כך למשל היה מצופה מהתובעים שכנגד כי יציגו מסמך לפיו בקשת בעלי הדירות לרשום את הבית המשותף נדחתה (ראו עדותו של מר סוכובולסקי, עמ' 7 ש' 25-39 לפרוטוקול דיון ההוכחות). כמו כן, ומבחינת למעלה מהצורך יצוין כי במסגרת עדותו של המומחה מטעם התובעים שכנגד, הודה המומחה כי אף הוא סבור שליקויי האיטום אינם קשורים לתעודת הגמר (עמ' 6 ש' 1-2 לפרוטוקול חקירה המומחה).

127. לאור האמור לעיל, על כל דיירי הבית המשותף לשאת ולשלם את הוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין. עם זאת, על הנתבעים שכנגד לתקן על חשבונם את כל הליקויים שטרם הושלמו הקשורים בהרחבה, בהתאם לחוות דעת המומחה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האחריות לזימונו של המומחה מטעם התובעים שכנגד הייתה מוטלת על התובעים שכנגד

128. על פי תקנה 87 (ח) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט - 2018 (להלן - "התקנות")
"בעל דין המגיש חוות דעת של מומחה מטעמו ידאג להתייצבותו לחקירה בבית המשפט, זולת אם בעל הדין שכנגד הודיע שהוא מוותר על חקירתו."

129. התביעה שבכותרת הוגשה בתאריך 16.11.2020, וקדם המשפט התקיים בתאריך 10.05.2021. חוות דעת המומחה צורפה לכתב ההגנה להליך שבכותרת. כך שלאור הוראת תקנה 180 לתקנות, אמורות לחול על חוות הדעת תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן - "התקנות הישנות"), אשר במסגרתן (בתקנה 130 א לתקנות הישנות) נקבעה ברירת מחדל הפוכה לפיה "ביקש מי מבעלי הדין לחקור מומחה שהגיש חוות דעת, יודיע על כך לבית המשפט ולשאר הצדדים שלושים ימים לפחות לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות או בתוך שבעה ימים מקבלת חוות הדעת, לפי המאוחר".

130. זימון המומחה למתן עדות בוצע ביוזמתי לאחר שאף אחד מהצדדים לא דרש את זימונו. מחד גיסא, טענו התובעים שכנגד כי אילו רצו הנציגות והנתבעים שכנגד לחלוק עליה, עמדה בפניהם ברירת המחדל המעוגנת בסעיף 130 א לתקנות הישנות ועליהם הייתה מוטלת החובה לזמן את המומחה לחקירה. מאידך גיסא, טענו הנתבעים שכנגד כי התביעה שכנגד הוגשה בשנת 2021 ולכן, בנסיבות אלו היה על התובעים שכנגד לזמן את המומחה לעדות בהתאם לתקנה 87 (ח) לתקנות.

131. מקובלת עלי טענת הנציגות והנתבעים שכנגד ואסביר. חוות דעת המומחה אומנם צורפה לראשונה על ידי הנתבעים לכתב ההגנה בהליך הראשי וכתימוכין לסירובם לשלם כיתר דיירי הבית המשותף את הוצאות הגביה המיוחדת שבצעה הנציגות. עם זאת, חוות דעת שימשה את התובעים שכנגד בתביעה שכנגד שהוגשה בשנת 2021 כאשר נכנסו לתוקף התקנות החדשות, ועליה ביססו התובעים שכנגד את טענותיהם בכל הקשור לביצוע התיקונים לשם השלמת עבודות ההרחבה. לכן חוות הדעת שימשה את התובעים שכנגד במסגרת התביעה שכנגד, ולא במסגרת הגנתם לתביעה הראשית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

132. אם כן על פי הוראות תקנה 87 (ח) לתקנות, היה על התובעים שכנגד כבעלי דין שהשתמשו כתימוכין לטענותיהם בחוות דעת מומחה, לדאוג להתייבבותו של המומחה בפניי, זולת אם בעלי הדין שכנגד הודיעו כי הם מוותרים על חקירתו, וכן לשאת בהוצאותיו [ראו והשוו ע"א (מחוזי מרכז) 24670-01-19 **ורד כהן נ' איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ**, בפסקה 14 (נבו 06.09.2019)].

133. לפיכך, אני קובע כי הייתה על התובעים שכנגד החובה לזמן את המומחה לעדות להוכחת טענותיהם, אלא אם היו הנתבעים שכנגד מודיעים כי הם מוותרים על חקירתו. משכך, יחולו ההוצאות הקשורות בזימון המומחה לחקירה, על התובעים שכנגד, ובמסגרת הוצאות ההליך, יילקח נושא זה בחשבון.

לא היה מקום לצרף ראייה חדשה לסיכומי הנתבעים שכנגד

134. הנתבעים שכנגד צרפו לסיכומיהם שהוגשו ב-12.12.21 ראייה שלא הייתה בתיק, זאת בלי לקבל את אישורי עובר להגשתה. מדובר במסמך שהוא אסמכתה לכאורה המעידה על גובה הערבות הבנקאית שהפקידו הנתבעים שכנגד במסגרת היתר הבנייה שהוצא בעירייה. התובעים שכנגד הגישו בקשה להוצאת הראייה תוך חיוב הנתבעים שכנגד בהוצאות משפט ראויות, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי. בהחלטתי מתאריך 27.12.2021 החלטתי לדון בבקשה במסגרת פסק הדין.

135. הכלל הוא שעל בעל דין להגיש את ראיותיו ב"חבילה אחת" (רע"א 1441/17 **חברת אולמי אחים סעיד אל-דאהוד בע"מ נ' אולמות ומסעדות דאוד**, בפסקה 8 (נבו 27.03.2017); רע"א 2715/13 **ורדה נ' מינהל מקרקעי ישראל**, בפסקה 4 (נבו 28.11.2013)). כך שרק במקרים חריגים בלבד יתיר בית המשפט סטייה מן הכלל, כאשר תרומתה של הראייה לגילוי האמת כה רבה, גם תוך פגיעה בכללי הפרוצדורה ושיקולים דיוניים [ראו למשל רע"א 1441/17 **חברת אולמי אחים סעיד אל-דאהוד בע"מ נ' אולמות ומסעדות דאוד**, בפסקה 8 (נבו 27.03.2017); רע"א 1048/19 **מזל בוגנים נ' דוד בן יאיר**, בפסקה 7 (נבו 16.06.2019)].

136. עם זאת יודגש כי בשום מקרה, לא ניתן להגיש ראיות לאחר סיכומים בלי לקבל את אישורו של בית המשפט שכן הגשת ראיות חדשות במישרין לתיק בית המשפט באופן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חד צדדי היא פסולה וראויה לגינוי [ע"א 3771/90 **אעמר עומר נ' פקיד השומה נצרת**, מז(5) 177; ע"א 759/81 **ברש נ' ירדני**, בפסקה 12 (נבו 30.9.86)].

137. **במיושם לענייננו** - הראיה הוגשה בשלב סופי של ההליך, ללא בקשה להתיר את הוספתה, וזאת אין לאפשר. למעלה מהצורך אציין כי לא מצאתי כל רלבנטיות בערבות הבנקאית שהפקידו הנתבעים שכנגד במסגרת היתר הבנייה שהוצא בעירייה. אין זה משנה האם הערבות שהופקדה בעת מתן היתר להרחבה בעירייה, חולטה או הוחזרה, במלואה או בחלקה, שעה שכאמור אין מחלוקת שהעבודות לביצוע ההרחבה טרם הושלמו, ומשכך גם לא הוחזרה מלוא הערבות. לעניין זה אפנה לעדותו של מר צדוק:

ש: סעיף 38 לתצהירך כדי להתחיל את ההרחבה הפקדתם כסף בעירייה? כמה?
ת: העורך דין, אני לא זוכר כמה כסף
ש: מהכספים של מי הופקד?
ת: של דיירי ההרחבה
ש: מי שמפקיד רוצה לקבל חזרה, קיבלתם?
ת: לא
ש: האם נכון שלא קיבלתם כי ההשלמה לא בוצעה?
ת: נכון (עמ' 22 ש' 49 – עמ' 23 ש' 6, לפרוטוקול דיון ההוכחות)

138. לפיכך אני מקבל את טענות התובעים שכנגד, וביטוי לכך יינתן במסגרת הוצאות ההליך.

אשר לנתבע 3

139. הנתבע 3 הגיש כתב הגנה ובו ביקש לדחות את התביעה נגדו בטענה שהנכס אינו בבעלותו אלא שייך לאביו שנפטר. אלא שהנתבע 3, לא התייצב לדיון ההוכחות ואף לא הגיש סיכומים מטעמו, משכך יש להחיל בעניינו את הוראות תקנה 75 לתקנות בשילוב עם הוראות תקנה 74 (ג) לתקנות.

140. מאחר שהתביעה הראשית התקבלה במלואה, יחולו תוצאות פסק הדין על הנתבע 3 ויהיה עליו לשאת, בהוצאות להחזקת הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סוף דבר

141. לאור המובא לעיל, אני מקבל את הסעד הנתבע בהליך הראשי ומורה לנתבעים לשלם

לתובעת, את חלקם בהוצאות הבית המשותף כמפורט להלן:

א. על הנתבעים 1-2, יחד ולחוד לשלם לנציגות סך של 1040.35 ₪.

ב. על הנתבע 3 לשלם לנציגות את הסך של 2,552.35 ₪.

ג. על הנתבעת 4 לשלם לנציגות סך של 1,040.35 ₪.

ד. על הנתבעת 5 לשלם את חלקה בסך של 1,447.35 ₪.

ה. על הנתבעים 8-9, יחד ולחוד, לשלם לנציגות סך של 1,040.35 ₪.

ו. על הנתבעת 11 לשלם לנציגות סך של 1,040.35 ₪.

ז. על הנתבעים 12-13, יחד ולחוד לשלם לנציגות סך של 1,040.35 ₪.

ח. על הנתבע 14 לשלם לנציגות סך של 1,040.35 ₪.

ט. על הנתבעים 15-16, יחד ולחוד, לשלם לנציגות את חלקם בסך של 1,040.35 ₪.

סכומים אלו יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין, מיום הגשת התביעה (16.11.2020) ועד ליום ביצוע התשלום בפועל.

אשר לתביעה שכנגד

142. אני מורה על צו עשה המחייב את הנתבעים שכנגד, יחד ולחוד, לבצע על חשבונם את

העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, שאותו בחוות דעת המומחה (לשם יישום פסק הדין, חוות הדעת של המומחה מר יוסי לוי שנערכה בתאריך 15.01.2021 מהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין) וכמפורט להלן:

א. לתיקון הכשל שאיתר המומחה בעמודים הגלויים שמחזיקים את תוספת הבנייה עם ברזלים גלויים וסדקים בבטון – יבוצעו העבודות הדרושות לתיקון הכשל (ראו סעיף 1 לחוות הדעת).

ב. לתיקון הכשל שאותר בצינורות הביוב העוברים בתקרה עד לכניסה בבניין – יבנו בריכות ביוב (ראו סעיף 2 לחוות הדעת).

ג. לתיקון הכשל שאותר בעבודות הריצוף של אבני החיפוי ואיטומם – יבוצעו העבודות הדרושות הכוללות ריצוף ואיטום הקירות החיצוניים, שיבוצעו רק היכן שבוצעה ההרחבה (ראו סעיף 3 וסעיף 16 לחוות הדעת).

ד. לתיקון פירוק האבנים המשתלבות באיזור החניות ובחלק האחורי של הבניין – יבוצעו העבודות הדרושות להחזרת האבנים למקומן (ראו סעיף 4 לחוות הדעת).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

143. העבודות המפורטות לעיל תבוצענה ותושלמנה בתוך 60 יום ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. העבודות תבוצענה בפיקוח מומחה בתחום האיטום, להשגת תוצאות מיטביות אשר יאשר את מפרט העבודות ומפרט החומרים, וכן תקינות ביצוע העבודות בגמר ביצוען ובכפוף להוראות תקנים ישראלים והוראות יצרן.

144. על הנתבעים שכנגד להמציא לתובעים שכנגד ולנציגות הבית המשותף אישור על ביצוע העבודות ותקינותן בתוך 15 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף.

145. ככל שהנתבעים שכנגד, לא יקיימו את פסק הדין בתוך שישים ימים מהיום, אני מסמך את רשות האכיפה למנות בעלי מקצוע שיוציאו לפועל את ביצוע פסק הדין, לרבות נקיטה בכל הפעולות הנדרשות לביצועו.

146. אדגיש, כי ככל שהתיקונים ברכוש המשותף צריכים להיעשות מתוך דירות מי מהצדדים (הנתבעים שכנגד או הנתבעים שכנגד), אני מורה להם לאפשר ביצוע התיקונים מתוך דירתם גם אם אלו ליקויים שאין מקורם בדירתם. חובה זו מעוגנת בסעיף 3 (ב) לתקנון המצוי.

147. פרט לאמור לעיל, יתר הסעדים המופיעים בתביעה שכנגד, נדחים.

הוצאות ההליך

148. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

149. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

150. במסגרת בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר (נבו)** (30.06.2005), נותחו על ידי כב' הרשם (כתוארו אז) יגאל מרזל, תכליות חיוב בעל דין בהוצאות רעהו, כאשר המסקנה הייתה כי אמת המידה הנכונה לחיוב בהוצאות הוא כי ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות. במסגרת הקווים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע, בין השאר כי יש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו כן יש להתחשב במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

151. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי את העניין, בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין ובשים לב לגובה הסעד הכספי שהתבקש בהליך הראשי, לזמן הרב שהושקע בהכנתו ולנסיבות כך שהתביעה בהליך הראשי התקבלה במלואה והתביעה שכנגד התקבלה רק בחלקה, אני מורה כי:

א. **בהליך הראשי** – יחויבו הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעת את הוצאות ההליך בסך כולל של 2,250 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא התשלום הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ב. **בתביעה שכנגד** - לאור התוצאה שאליה הגעתי, לרבות בכל הקשור להתנהלות הצדדים, בצורך בקיומו של מועד דיון לחקירתו של מומחה התובעים שכנגד, בכל הקשור לצירוף הראייה לסיכומי הנתבעים שכנגד, אני סבור כי נכון יהיה שכל צד יישא בהוצאותיו, מתוך תקווה שיהיה בכך כדי לסייע לצדדים לפתוח דף חדש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/686/2020, 6/55/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתנהלות הבית המשותף וליחסי השכנות ביניהם, כפי שכבר קבע החכם באדם
"טוב שכן קרוב מאחך חוק" (משלי כ"ז, י).

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, כ"א אב תשפ"ב, 18 אוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה